NOTA PER IL COMITATO INVESTIMENTI — STATO DI PREDISPOSIZIONE DELLE MISURE CORRETTIVE

Falesia Freddo S.p.A. — Direzione affari legali e societari Prot. FF/LEG/2030-114 — Milano, 18 febbraio 2030

Riservata. Riferimento: acquisto del 75% di Edera Clima S.p.A., contratto del 3 gennaio 2030.

1. Stato dell'operazione

Il contratto di compravendita è stato sottoscritto il 3 gennaio 2030. Il trasferimento delle azioni è sospensivamente condizionato, fra l'altro, all'ottenimento del provvedimento dell'autorità competente in materia di concentrazioni (art. 5.1, lettera a); il termine ultimo per l'avveramento delle condizioni è il 31 dicembre 2030.

Con lettera del 15 gennaio 2030 è stato conferito allo studio Marenghi Rota Associati l'incarico di assistere la società nella predisposizione della comunicazione e nei rapporti con l'autorità. La comunicazione non è stata ancora presentata; non sono stati avviati contatti informali. Il gruppo di lavoro interno, costituito il 22 gennaio 2030, riunisce la direzione affari legali, la direzione strategia e sviluppo, la direzione operations e la direzione sistemi informativi, e si è riunito il 29 gennaio e il 12 febbraio.

Su richiesta del comitato, la presente nota dà conto dello stato di elaborazione delle due misure discusse nelle riunioni del gruppo di lavoro e dei documenti ancora da acquisire. Nessuna delle misure è stata sinora approvata dal consiglio di amministrazione né comunicata a terzi.

2. Prima ipotesi: cessione del deposito di Lodi

L'ipotesi allo studio è la cessione del deposito di Edera Clima S.p.A. sito in Lodi, di proprietà della società, con 11.200 posti pallet in regime 2-8 °C, 4.600 posti pallet a temperatura ambiente controllata e 97 addetti. Al deposito è riferibile un fatturato 2029 di euro 24.800.000, pari al 7,7% del fatturato 2029 delle due società nella logistica in temperatura controllata (euro 323.700.000): l'operazione rientrerebbe quindi nel limite dell'art. 11.3 del contratto del 3 gennaio 2030.

L'ipotesi è stata formulata dalla direzione operations nella riunione del 29 gennaio ed è al momento descritta in una scheda di due pagine. Restano da definire i punti seguenti, che il gruppo di lavoro ha elencato nel verbale della riunione del 12 febbraio:

a) il perimetro degli attivi: se la cessione debba comprendere il solo immobile con gli impianti oppure anche i mezzi assegnati al deposito, il magazzino automatizzato installato nel 2026 e i sistemi di gestione;

b) i contratti di clientela da trasferire, la loro cedibilità e il regime dei consensi richiesti dai committenti; l'ufficio legale ha avviato la ricognizione delle clausole di cessione del contratto e di mutamento di controllo, non ancora conclusa;

c) il personale interessato e le procedure sindacali applicabili;

d) il trasferimento o il rilascio ex novo dell'autorizzazione regionale alla distribuzione all'ingrosso di medicinali riferita al sito;

e) l'individuazione del soggetto acquirente: non sono stati avviati contatti né è stata predisposta una lista di possibili interessati; la direzione strategia ha proposto di procedere soltanto dopo la definizione del perimetro;

f) la tempistica del trasferimento e il regime dei servizi transitori eventualmente necessari;

g) la valutazione del compendio, per la quale non è stata ancora conferita alcuna perizia.

Il deposito di Lodi dista 38 chilometri da quello di Pioltello e i due bacini serviti entro sei ore comprendono 171 punti di consegna comuni; l'utilizzo medio dichiarato nel 2029 è dell'86%.

3. Seconda ipotesi: impegno sull'accesso alla piattaforma di tracciamento

La seconda ipotesi riguarda la piattaforma TT-Chain di Termotrace S.r.l., società interamente partecipata da Falesia Freddo S.p.A., utilizzata in licenza da Termovia Logistica S.r.l. e da Alpigel S.p.A.

Il testo elaborato dal gruppo di lavoro, nella versione del 12 febbraio, è il seguente:

> *«Falesia Freddo S.p.A. si impegna a garantire ai clienti attuali della piattaforma TT-Chain la prosecuzione del servizio a condizioni eque e non discriminatorie.»*

Il testo è stato trasmesso allo studio incaricato il 13 febbraio per un primo esame. Nella riunione del 12 febbraio la direzione sistemi informativi ha ricordato che i contratti in essere hanno scadenze diverse (31 dicembre 2031 per Termovia Logistica, con rinnovo tacito biennale e disdetta a sei mesi; 2 marzo 2033 per Alpigel, con facoltà di recesso del fornitore a dodici mesi) e che il contratto con Alpigel contiene già un obbligo di riservatezza rafforzato nei confronti delle società del gruppo, mentre quello con Termovia Logistica non lo contiene.

4. Adempimenti successivi

Il gruppo di lavoro propone al comitato di deliberare, nella seduta del 4 marzo 2030, sul seguito da dare alle due ipotesi e sull'eventuale conferimento degli incarichi tecnici indicati al § 5. La bozza di comunicazione all'autorità è attesa dallo studio incaricato entro il 20 marzo 2030.

5. Limiti informativi e documenti da acquisire

La presente nota è redatta sulla base dei documenti raccolti nella data room e delle rilevazioni interne trasmesse al gruppo di lavoro. Per completare l'istruttoria delle due ipotesi restano necessari:

1. la perizia di stima e la scheda tecnica del compendio immobiliare di Lodi, con l'elenco puntuale dei contratti e dei rapporti di lavoro riferibili al sito;
2. il testo integrale delle clausole di cessione e di mutamento di controllo dei contratti quadro con i primi venti clienti delle due società;
3. la relazione annuale sulle misure di separazione organizzativa prevista dall'art. 12 del contratto Termotrace-Alpigel, non presente in data room.

Fino all'acquisizione di tali elementi le valutazioni contenute nelle schede di lavoro del gruppo restano provvisorie.

Il direttore affari legali e societari avv. Pietro Ansaldi